

1500702-43.2020.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... em condenações por crimes como tráfico de entorpecentes, furto e roubo (processo nº 0045611-82.2009 - fls. 66/67; processo nº 1500855-25.2020 - fls. 67 e 206/207; processo nº 13355/2007 - fls. 79). Anoto que a condenação por furto se deu por fato anterior, mas com o trânsito em julgado no curso desse feito, o que pode ser considerado como maus antecedentes, conforme pacífica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500702-43.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2120073/2020 - DEL.POL.BADY BASSIT, 11427354 - DEL.POL.BADY BASSIT, 269/20/403 - DEL.POL.BADY BASSIT, 2120073 - DEL.POL.BADY BASSIT, 269/20/403 - DEL.POL.BADY BASSIT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Taísson Victorino Martins

Vítima:

Palherani Móveis

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 4º, II, I do(a) CP

Local: RUA CASTRO ALVES, 1636

JD SAO LOURENCO - BADY BASSITT/SP - 15115000Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PretoTipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio PretoArt. 155 § 1º § 4º, I, II do(a) CP

Aos 25/05/2022, às 16:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na

pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu Taisson Victorino Martins, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, com a concordância da defesa o réu foi interrogado, em seguida foi inquirida uma testemunha, Silvia Rodrigues de Castro Ferreira, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima Eduardo de Oliveira Azenha e da testemunha Milton do Amaral Filho (presentes), manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos.TAISSON VICTORINO MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I e II, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 15 de maio de 2020, às 2h30, durante o repouso noturno, na Rua Castro Alves nº 1636, Jardim São Lourenço, na cidade de Bady Bassitt e Comarca de São José do Rio Preto, o réu, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, dois tablets, trinta e quatro aparelhos celulares, vinte carregadores, dez fones de ouvido e quatro relógios de pulso, de marcas diversas, avaliados em R\$ 31.748,00, pertencentes ao estabelecimento comercial "Palherani Móveis", representado por E.O.A. Acostado os autos: auto de exibição/apreensão/entrega (fls.47/51), fotografia dos objetos furtados (fls. 52), especificação dos objetos (fls. 53/60) e laudo do local do furto (fls. 133/140). A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2020 (fls. 141/142). O réu foi citado (fls. 159) e apresentou resposta à acusação (fls. 164). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, a vítima e as testemunhas foram ouvidas, bem como, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 10)e em Juízo, confessou o furto. Foi abordado pelos policiais na via pública mas nada trazia consigo. Depois dos militares dizerem que ele tinha deixado o seu alvará de soltura no local do crime, admitiu a subtração, informando que deixou os objetos furtados na casa de Adebaldo, seu vizinho. A vítima E.O.A., na fase policial (fls. 07), informou que ser proprietária da empresa "Palherani Móveis". No dia dos fatos, por volta das 08h00 da manhã, chegou à sua loja constatando que o local havia sido furtado, sendo subtraídos 20 aparelhos celulares. Acredita que o furto tenha acontecido durante a madrugada. Pediu para seus funcionários subirem no telhado, no intuito de verificarem o caminho feito pelo furtador. Eles perceberam que o furtador tinha subido no muro, subido no telhado, arrancado telhas e depois destruído o forro, a fim de acessar o interior da loja. Seus funcionários também encontraram um alvará de soltura caído no telhado, em nome de Taisson Victorino Martins. Acionou a Polícia Militar, repassando tais informações. Cerca de uma hora depois, foi informado que Taisson fora capturado e parte dos objetos subtraídos foram recuperados. Informa que teve um prejuízo de aproximadamente R\$ 12.000,00, considerando os bens não recuperados e os danos causados pelo arrombamento. A testemunha Adebaldo, na fase policial (fls. 06), informou que é vizinho de Taisson. Na madrugada dos fatos, por volta das 05hrs da manhã, Taisson apareceu em sua casa e pediu para guardar uma sacola ali. Ainda sonolento, a testemunha concordou sem fazer mais perguntas. No dia seguinte, por volta das 09h00, a testemunha foi acordada por policiais militares. Indicou-lhes onde estava a sacola de Taisson, a qual foi aberta pelos militares, sendo localizados diversos celulares. Os militares disseram que todos os objetos eram furtados. A testemunha afirma que não sabia disso; se soubesse, jamais teria autorizado o réu a deixar a sacola ali. Os policiais militares Milton e Silvia, na fase policial (fls. 03 e 05), bem como em juízo, narraram que, na data dos fatos, foram acionados via COPOM pelo proprietário da loja "Palherani Móveis" a respeito do furto ali ocorrido. Estiveram no local,

onde foram informados que o acesso do furtado se deu subindo o muro, arrancando telhas e depois destruindo o forro do imóvel. Também lhes informaram que um alvará de soltura em nome de Taisson foi encontrado no telhado da loja. Diante disso, pesquisaram os endereços conhecidos de Taisson e efetuaram diligências, conseguindo abordá-lo. Em poder do réu havia 03 cartões "Sim Card". Questionado, inicialmente ele negou o furto. Quando lhe informaram que o alvará de soltura dele tinha caído no local, ele admitiu o crime, dizendo que os 03 cartões eram da empresa e o restante da res estava casa de seu vizinho Adebaldo, o qual não sabia da origem ilícita dos objetos. Foram até a residência de Adebaldo, onde encontraram parte da res. Adebaldo disse que nada sabia sobre o furto; o réu apenas lhe pediu para deixar uma sacola ali, dizendo que buscaria mais tarde. Diante disso, conduziram o réu e a testemunha até a Delegacia. Eis a prova colhida. A confissão do réu se coaduna com o conjunto probatório. A materialidade do furto é incontroversa, conforme se depreende da narrativa da vítima. Nesse sentido, temos o laudo de fls. 133/140, o qual atestou que o acesso ao imóvel se deu mediante escalada e rompimento de obstáculo. Isso posto, resta comprovado o furto com as duas qualificadoras. Sobre a autoria, o alvará de soltura do réu foi encontrado no local da subtração. Seu vizinho ainda confirmou que o próprio réu levou a sacola com os objetos furtados até sua casa. Tais elementos, somados à confissão, tornam certa a autoria. Por fim, também constatado que o furto se deu durante o período de repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal). Isso porque o réu compareceu à casa de seu vizinho por volta das 05hrs da manhã, ou seja, horário em que já tinha consumado o delito. Considerando o tempo de deslocamento entre o local dos fatos e a residência do vizinho, evidente que o crime ocorreu durante a madrugada. Por todo o exposto, incontestada autoria e materialidade, de rigor a condenação nos termos da denúncia. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenações por crimes como tráfico de entorpecentes, furto e roubo (processo nº 0045611-82.2009 - fls. 66/67; processo nº 1500855-25.2020 - fls. 67 e 206/207; processo nº 13355/2007 - fls. 79). Anoto que a condenação por furto se deu por fato anterior, mas com o trânsito em julgado no curso desse feito, o que pode ser considerado como maus antecedentes, conforme pacífica jurisprudência. Ainda na primeira fase, verifico que configuradas duas qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo). A existência de duas qualificadoras torna a conduta mais gravosa, exigindo, pela proporcionalidade, reprovação penal diferente do furto com apenas uma. Desse modo, considero o rompimento de obstáculo como circunstância do crime que extrapola o comum ao tipo. Nesse contexto, fixo a pena-base 2/5 acima do mínimo legal, em 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 16 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência específica (processo nº 0036450-19.2007 - fls. 65 e 66; e processo nº 0025509-29.2015 - fls. 66), a qual fica parcialmente compensada com a atenuante da confissão. Considerando a quantidade condenações, bem como o fato de serem específicas, indicando dedicação singular ao crime de furto, a pena será acrescida em 1/3, resultando em 03 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão e 16 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal. Assim, a pena é acrescida de 1/3, resultando em 04 anos, 04 meses e 08 dias de reclusão e 21 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Em que pese os antecedentes e reincidência, verifico que o réu confessou o delito, e que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa. Assim, excepcionalmente, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu TAISSON VICTORINO MARTINS às penas de 04 anos, 04 meses e 08 dias de reclusão e 21 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I e II, do Código Penal. O réu vem respondendo ao processo em liberdade (fls. 165/166), e assim poderá recorrer. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na

forma do art. 98, §3º,

do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.